

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 590/2538

พระครู สุทธิวิมล

โจทก์

พระราชทานินทราจารย์ กับพวก

จำเลย

พ.ร.บ.คณะสงฆ์ พ.ศ.2505 มาตรา 23

กฎหมายเถรสมาคม ฉบับที่ 5 (พ.ศ.2506) ออกตามความในพระราชบัญญัติคณะสงฆ์

พ.ศ.2505 มาตรา ข้อ 23, มาตรา ข้อ 33

การถอดถอนเจ้าอาวาสนั้นตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ์

พ.ศ.2505มาตรา23บัญญัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในกฎหมาย

เถรสมาคมตามกฎหมายเถรสมาคมฉบับที่5(พ.ศ.2505)ว่าด้วยการแต่งตั้งถอดถอน

พระสังฆาธิการข้อ33ประกอบข้อ23เจ้าคณะจังหวัดมีอำนาจให้พระสังฆาธิการ

ตำแหน่งเจ้าอาวาสออกจากตำแหน่งหน้าที่ได้ตั้งนั้นคำสั่งคณะสงฆ์ที่ให้โจทก์ออกจาก

ตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดจึงเป็นคำสั่งที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของจำเลยที่1ซึ่งเป็นเจ้าคณะ

จังหวัดตามกฎหมายเถรสมาคมแล้วและคำสั่งคณะสงฆ์ดังกล่าวจำเลยที่1มิได้สั่งให้

โจทก์ออกจากตำแหน่งหน้าที่เพราะประพฤติดิฉิพระธรรมวินัยแต่ให้ออกจาก

ตำแหน่งหน้าที่เพราะโจทก์หย่อนสมรรถภาพซึ่งเป็นเหตุตามข้อ33แห่งกฎหมายเถร

สมาคมฉบับที่5(พ.ศ.2505)ว่าด้วยการแต่งตั้งถอดถอนพระสังฆาธิการเมื่อตามฟ้อง

โจทก์มิได้อ้างว่าจำเลยที่1มีคำสั่งโดยไม่มีเหตุดังกล่าวจึงถือไม่ได้ว่าคำสั่งของจำเลย

ที่1ที่สั่งให้โจทก์ออกจากตำแหน่งหน้าที่เป็นคำสั่งที่มีชอบโจทก์จึงไม่มีอำนาจฟ้องขอ

ให้เพิกถอนคำสั่งดังกล่าวและขอให้เพิกถอนคำสั่งแต่งตั้งจำเลยที่2เป็นพระสังฆา

การแล้วให้โจทก์กลับเข้าดำรงตำแหน่งพระสังฆาธิการต่อไป

โจทก์ ฟ้อง ว่า โจทก์ มี สมณศักดิ์เป็น พระครู ชั้นสัญญาบัตร เคยดำรงตำแหน่ง เจ้าอาวาส (พระสังฆาธิการ) วัด บางยี่โท จำเลย ที่ 1 มี สมณศักดิ์เป็น พระราชานันทราจารย์ ตำแหน่ง เจ้าคณะ จังหวัด มีอำนาจ แต่งตั้ง ถอด ถอน พระสังฆาธิการ ภายใน จังหวัด เมื่อ ประมาณ ปี 2518 โจทก์ ได้รับ แต่งตั้ง เป็น พระสังฆาธิการวัดบางยี่โท ตาม ระเบียบ มหาเถรสมาคม ว่าด้วย การ จัดตั้ง หน่วย อบรมประชาชนประจำ ตำบล พ.ศ. 2518 โจทก์ เป็น ประธาน โดย ตำแหน่ง และมี จำเลย ที่ 2 เป็น พระ ลูก วัด ต่อมา ประมาณ กลาง ปี 2529 ได้ มีผู้ร้องเรียน ต่อ จำเลย ที่ 1 กล่าวหา ว่า โจทก์ ใน ฐานะ ประธาน หน่วย อบรมประชาชน ประจำ ตำบล บางยี่โท (อ.ป.ต.) ได้ นำ เงิน ของ มูลนิธิ หน่วย อบรม ประชาชน ประจำ ตำบล บางยี่โท ไป ใช้ ผิด วัตถุประสงค์ ที่ ได้ ตั้ง ไว้ และ กระทำ ไป โดย ผลการ ซึ่ง ไม่เป็น ความจริง ต่อมา จำเลย ที่ 1 ใน ฐานะ ประธาน การ สอบสวน มี คำสั่ง ให้ โจทก์นำ เงิน ที่ นำ ไป ใช้ คืน หน่วย อบรม ประชาชน ตำบล บางยี่โท ภายใน กำหนด 30 วัน แต่ หน่วย อบรม ประชาชน ประจำ ตำบล บางยี่โท ยัง มิได้ จดทะเบียน เป็น มูลนิธิ และ โจทก์ มิได้ นำ เงิน ดังกล่าว ไป ใช้ ผิดวัตถุประสงค์ ของ หน่วย ดังกล่าว โจทก์ กระทำ ไป ตาม วัตถุประสงค์ที่ ตรา ไว้ ใน ระเบียบ มหาเถรสมาคม ว่าด้วย การ จัดตั้ง หน่วย อบรมประชาชน ประจำ ตำบล พ.ศ. 2518 โจทก์ จึง ไม่คืน เงิน ตาม คำสั่งของ จำเลย ที่ 1 ต่อมา วันที่ 9 กรกฎาคม 2530 จำเลย ที่ 1 ได้ จงใจ กลั่นแกล้ง โจทก์ ด้วย เหตุ ไม่เป็นธรรม ออกคำสั่ง คณะสงฆ์ ที่ 6/2530ให้ โจทก์ ออกจาก ตำแหน่ง พระสังฆาธิการวัดบางยี่โท ซึ่ง ไม่ต้อง ด้วย ระเบียบ มหาเถรสมาคม ว่าด้วย การ แต่งตั้ง ถอด ถอน พระสังฆาธิการ ซึ่ง ออก ตาม ความใน พระราชบัญญัติ คณะสงฆ์ พ.ศ. 2505 เพราะ โจทก์ไม่ได้ ประพฤติ ผิด พระ ธรรม วินัย ที่ จะ เป็นเหตุ ให้ โจทก์ ต้อง ออกจากตำแหน่ง พระสังฆาธิการ และ งาน ที่ โจทก์ ทำ ใน ฐานะ ประธาน หน่วย อบรม ประชาชน ประจำ ตำบล บางยี่โท มิใช่ งาน

โดยตรง ใน ตำแหน่ง พระสังฆาธิการ โจทก์ ได้ ร้องทุกข์ ต่อ เจ้าคณะ ภาค โดยผ่าน จำเลย ที่ 1 เมื่อ วันที่ 13 กรกฎาคม 2530 ต่อมา วันที่ 5 พฤษภาคม 2532 จำเลย ที่ 1 ได้ มี คำสั่ง แต่งตั้ง จำเลย ที่ 2 ให้ ดำรง ตำแหน่ง พระสังฆาธิการแทน โจทก์ ซึ่ง จำเลย ที่ 1 ไม่มี อำนาจ กระทำ เพราะ คำสั่ง ถอด ถอน โจทก์ ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ทั้ง จำเลย ที่ 2 ประพฤติ ผิดธรรม วินัย ต้อง คำสั่ง ให้ ออกจากวัด บางยี่โท และ ยัง ไม่ได้ รับ คำ สั่ง ให้ กลับ เข้า มา ภายใน วัด บางยี่โท ขาดคุณสมบัติ ใน การ ดำรง ตำแหน่ง พระสังฆาธิการ เพราะ เป็น ผู้ ก่อ ให้ เกิด ความแตก แยก ใน หมู่ สงฆ์ ไม่ได้ รับ ความ เลื่อมใส ศรัทธา ใน หมู่ คฤหัสถ์ และ เคยต้อง อธิการการกระทำ ของ จำเลย ทั้ง สอง ทำให้ โจทก์ เสียหาย ต้อง พ้น จากตำแหน่ง พระสังฆาธิการ ขอให้ ศาล เพิกถอน คำสั่ง คณะสงฆ์ ที่ 6/2530 ที่ ให้ โจทก์ ออกจาก ตำแหน่ง พระสังฆาธิการวัดบางยี่โท ให้ เพิกถอน คำสั่ง แต่งตั้ง จำเลย ที่ 2 เป็น พระสังฆาธิการวัดบางยี่โท และ ให้ โจทก์ เข้า ดำรง ตำแหน่ง พระสังฆาธิการวัดบางยี่โท ตาม เดิม

ศาลชั้นต้น ตรวจ และ พิจารณา คำฟ้อง ของ โจทก์ แล้ว มี คำสั่ง ว่าตาม มาตรา 23 พระราชบัญญัติ คณะสงฆ์ พ.ศ. 2505 การ แต่งตั้ง เจ้าอาวาสให้ เป็น ไปตาม หลักเกณฑ์ และ วิธีการ ที่ กำหนด ใน กฎมหาเถรสมาคม และ หากมี ผู้ไม่พอ (ที่ ถูก นำ จะ เป็น คำ ว่า พอใจ) คำสั่ง ดังกล่าว มิได้ กำหนดให้ เยียวยา โดย ฟ้องร้อง ทาง ศาล ทั้งนี้ เพราะ เป็น เรื่อง ทาง พุทธจักรไม่เกี่ยวกับ ฝ่าย อาณาจักร เป็นเรื่อง บริหาร โดย แท้ ศาล ไม่มี อำนาจ เข้า ไปก้าวก่าย เรื่อง ที่ เป็น อำนาจ ทางพุทธจักร โดย แท้ โจทก์ จึง ไม่มีอำนาจฟ้อง ยกฟ้อง โจทก์

โจทก์ อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ พิพากษายืน

โจทก์ ฎีกา

ศาลฎีกา วินิจฉัย ว่า มี ปัญหา วินิจฉัย ตาม ฎีกา โจทก์ ว่า โจทก์มีอำนาจ ฟ้องหรือไม่ โจทก์ บรรยายฟ้อง โดย ยก ข้ออ้าง ที่อาศัย เป็นหลักแห่งข้อหา ว่า จำเลย ที่ 1 เป็น เจ้าคณะ จังหวัด มีอำนาจ แต่งตั้งถอด ถอน พระสังฆาธิการ ภายใน จังหวัด จำเลย ที่ 1 กลับแก้ โจทก์ ด้วย เหตุ อัน ไม่เป็นธรรม ออกคำสั่ง คณะ สงฆ์ ที่ 6/2530 ให้ โจทก์ออกจาก ตำแหน่ง โดย ไม่ต้อง ด้วย ระเบียบ มหาเถร สมาคม ว่าด้วยการ แต่งตั้ง และ ถอด ถอน พระสังฆาธิการ ซึ่ง ออก ตาม ความใน พระราชบัญญัติ คณะสงฆ์ พ.ศ. 2505 เพราะ โจทก์ ไม่ได้ ประพฤติ ผิด พระ ธรรม วินัยที่ จะ เป็นเหตุ ให้ โจทก์ ออกจาก ตำแหน่ง นั้น เห็นว่า สำหรับ การ ถอด ถอน เจ้าอาวาส นั้น ตาม พระราชบัญญัติ คณะสงฆ์ พ.ศ. 2505 มาตรา 23บัญญัติ ให้ เป็น ไป ตาม หลักเกณฑ์ และ วิธีการ ที่ กำหนด ใน กฎมหาเถรสมาคม และตาม กฎมหาเถรสมาคม ฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2505) ว่าด้วย การ แต่งตั้ง ถอด ถอน พระสังฆาธิการ ข้อ 33 ประกอบ ข้อ 23 เจ้าคณะ จังหวัด มีอำนาจ ให้ พระสังฆาธิการ ตำแหน่ง เจ้าอาวาส ออกจาก ตำแหน่ง หน้าที่ ได้ ดังนั้น คำสั่ง คณะสงฆ์ ที่ 6/2530 ที่ ให้ โจทก์ ออกจาก ตำแหน่งเจ้าอาวาส วัด บางยี่โท จึง เป็น คำสั่ง ที่อยู่ ใน อำนาจ หน้าที่ ของ จำเลย ที่ 1 ตาม กฎมหาเถรสมาคม แล้ว ส่วน ที่ โจทก์ อ้างว่า คำสั่ง ของจำเลย ที่ 1 ไม่ชอบ เพราะ โจทก์ มิได้ ประพฤติ ผิด พระ ธรรม วินัย ที่ จะเป็นเหตุ ให้ โจทก์ ต้อง ออกจาก ตำแหน่ง พระสังฆาธิการ นั้น เห็นว่า ตาม คำสั่ง คณะสงฆ์ ที่ 6/2530 จำเลย ที่ 1 มิได้ สั่ง ให้ โจทก์ ออกจากตำแหน่ง หน้าที่ เพราะ ประพฤติ ผิด พระ ธรรม วินัย แต่ ให้ ออกจากตำแหน่ง หน้าที่ เพราะ โจทก์ หย่อนสมรรถภาพ ซึ่ง เป็นเหตุ ตาม ข้อ 33 แห่งกฎหมายมหาเถรสมาคม ฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2505) ว่าด้วย การ แต่งตั้งถอด ถอน พระสังฆาธิการ เมื่อ ตาม ฟ้องโจทก์ มิได้ อ้างว่า จำเลย ที่ 1มี คำสั่ง โดย ไม่มี เหตุ ดังกล่าว จึง ถือไม่ได้ว่า คำสั่ง ของ จำเลย ที่ 1ที่ สั่ง ให้ โจทก์ ออกจาก ตำแหน่ง หน้าที่ เป็น คำสั่ง ที่ มีชอบ โจทก์ จึงไม่มี อำนาจฟ้อง ขอให้ เพิก

ถอน คำสั่ง ดังกล่าว และ ขอให้ เพิกถอนคำสั่ง แต่งตั้ง จำเลย ที่ 2 แล้ว ให้ โจทก์
กลับ เข้า ดำรง ตำแหน่ง พระสังฆาธิการ ต่อไป

พิพากษายืน

(สถิตย์ ไพเราะ-พรชัย สมรรถเวช-สมคิด ไตรโสรัส)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>